ATTI

Comune di Campoli del Monte Taburno

(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-873039/28 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica utc@con
Piazza La Marmora 82030 - Campoli del Monte Taburno

MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62

Pubblicazione n. 62
Del 15-03-2013

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 4 del 14.03.2013

Oggetto : Progetto per la costruzione di un garage pertinenziale e di un porticato relativo ad un fabbricato sito alla via Nino Bixio.

Ditta : Francesca Domenico nato il 07/09/1952

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

LETTA la richiesta presentata in data 09/08/2012 prot. n. 1961 da Francesca Domenico nato a Campoli del Monte Taburno il 07/09/1952 ed ivi residente alla via Trivella;

ESAMINATO il progetto allegato, redatto dall'arch Costanzo Procaccini, per i lavori di costruzione di un garage pertinenziale e di un porticato relativo ad un fabbricato sito alla via Nino Bixio;

LETTE le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10; 5 agosto 1978, n. 457, 25 marzo 1982, n. 94 e 28 febbraio 1985, n. 47 come modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, e l'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dal comma 60, art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 380 del 06/06/2001;

VISTI i regolamenti in materia di urbanistica ed edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza sul lavoro, circolazione stradale etc.;

LETTO il d.lgs. 29.10.1999, n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia reso nelle seduta del 09/08/2012, verbale n. 01;

VISTA l'autocertificazione sostitutiva del parere dell'ASL art. 20 comma 1 D.P.R. 380 del 06/06/2001, prodotta dal tecnico progettista arch. Costanzo Procaccini prot. n. 727 del 14/03/2013;

LETTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13 cosi come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni;

LETTA la legge 9 gennaio 1989, n. 122;

LETTA la legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;

VISTO il T.U. D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301;

VISTA la ricevuta del versamento effettuata presso lo sportello 09/013, del 12/03/20013 n. VCYL 0054 sul conto corrente 11670825 per un importo complessivo di € 150,00 per diritti di segreteria;

VISTA la ricevuta del versamento effettuata presso lo sportello 09/013 in data 12/03/2013, per un importo complessivo di € 284,00 per oneri di urbanizzazione;

VISTA la richiesta di rateizzazione relativa al costo di costruzione di €. 364,65 di una sola rata, di importo pari ad € 364,65, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12/03/2012 n. 707, che si allega in copia alla presente;

VISTO che l'intero territorio di Campoli del Monte Taburno è sottoposto a tutela paesaggistica dal D.M. del 28/03/1985;

VISTO che con nota prot. 2149 del 04/09/2012 è stato richiesto il competente parere alla Soprintendenza ai Beni A.A.A. e Storici di Caserta;

VISTO che con nota prot. 3007 del 10/12/2012 veniva inoltrato alla Soprintendenza la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 23069 del 29/10/2012;

VISTA la propria autorizzazione n. 02 del 08/02/13 rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, trasmessa alla Soprintendenza ai Beni A.A.A. e Storici di Caserta ed alla Regione Campania in data 08/02/13 prot. n. 505;

VISTO che sono decorsi giorni 30 dal rilascio e che quindi ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica e divenuta efficace;

RILASCIA il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

Al sig. Francesca Domenico nato a Campoli del Monte Taburno il 07/09/1952 ed ivi residente alla via Trivella **per eseguire i lavori descritti in premessa, in conformità al progetto presentato nonché alle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, facendo salvi ed impregiudicati i diritti terzi e che rispetti le distanze dalle strade come previsto dal nuovo codice della strada .**

I lavori dovranno essere iniziati entro max (12) dodici mesi dalla data del rilascio della presente concessione, pena la decadenza della concessione stessa ed il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a max. (36) trentasei mesi dal rilascio della presente concessione.

Fa parte integrante del presente permesso di costruire il progetto a firma dell'arch. Costanzo Procaccini, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 576, approvato dalla Commissione Edilizia in data 09/08/2012 verbale n. 07.

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

a) denuncia, presso l'Ufficio del Genio Civile delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) richiesta dei punti fissi di allineamento e di quote.

2) Qualora l'Impresa esecutrice o il direttore dei lavori, dovessero essere sostituiti, il titolare della concessione provvederà a darne immediata comunicazione indicando i nuovi nominativi.

3) Sul cantiere, deve essere esposta una tabella recante gli estremi della concessione, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibita la concessione o autorizzazione edilizia e le eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie di variante.

4) Le eventuali manomissioni del suolo pubblico, onde evitare qualsiasi eventualità di danni ai sottoservizi dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate, dall'ufficio competente.

5) In caso di occupazione di suolo pubblico di vie e spazi pubblici deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite nello stesso stato in cui sono state consegnare, sia a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori per un motivo qualsiasi, venissero sospesi per più di giorni 30.

6) Il cantiere deve essere opportunamente recintato, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, dipinto a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e munito di rifrangenti. Ogni spigolo, angolo sporgente, dovrà essere munito di apposita lampada a vetri rossi e che dovrà restare accesa dal tramonto al sorgere del sole.

7) Per l'allacciamento ai servizi comunali dovrà essere presentata preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti diritti e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino degli spazi - proprietà pubblici. Le cauzioni versate potranno essere restituite solo dopo il nulla-osta dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuto ripristino a regola d'arte delle proprietà comunali interessate.

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 11966827

di Euro 284,00

IMPORTO IN LETTERE duecentottantaquattro/00

INTESTATO A Comune di Campoli M.T.

CAUSALE oneri di urbanizzazione

09/013 03 12-03-13 P 0013
VCYL 0055 €*284,00*
P8 C/C 000011966827 €*1,30*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA Francesco Domenico

VIA - PIAZZA Trivello

CAP 82030 LOCALITÀ Campoli M.T.

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 11670825

di Euro 150,00

IMPORTO IN LETTERE centocinquanta/00

INTESTATO A Comune di Campoli M.T.

CAUSALE diritti per Permesso e Autorizzazione

09/013 03 12-03-13 P 0012
VCYL 0054 €*150,00*
P8 C/C 000011670825 €*1,30*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA Francesco Domenico

VIA - PIAZZA Trivello

CAP 82030 LOCALITÀ Campoli M.T.

[illegible] le prescrizioni in materia di sicurezza [illegible] per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

15) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Li, 14/03/2013

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(ing. Giuseppe Caporaso)

COMUNE DI CAMPOLI DEL M.T.

La presente concessione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Campoli M.T. li 15-03-2013

Il Segretario comunale
(dr.ssa Francesca Calandrella)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale di CAMPOLI M.T. dichiaro di aver oggi notificato la presente a Francesco Domenico in Campoli M.T. alla via Trivello, consegnandola a mani di Francesco Angelo nella sua qualità di figlio cap. conv.

Campoli del M.T. li, 15-03-2013

Il ricevente
Francesco Angelo

il notificatore
Fortunato Giorgio

8) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.

9) Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

10) Eventuali sottoservizi di pubblica utilità esistenti nel lotto, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare della concessione.

11) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi, tanto ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 425/94.

12) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/agibilità. La relativa istanza dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico comunale, allegando ad essa il certificato di collaudo ed apposita dichiarazione del direttore dei lavori in ordine a quanto stabilito dal d.P.R 22 aprile 1994, n. 425. Va altresì allegata, tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

13) Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi.

14) Per quanto non esplicitamente riportato nella presente concessione è fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

15) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Li, 14/03/2013

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(ing. Giuseppe Caporaso)

COMUNE DI CAMPOLI DEL M.T.

La presente concessione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Campoli M.T. li 15-03-2013

Il Segretario comunale
(dr.ssa Francesca Calandrella)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale di CAMPOLI M.T. dichiaro di aver oggi notificato la presente a Trovesco Domenico in Campoli M.T. alla via Tricinella, consegnandola a mani di Trovesco Angelo nella sua qualità di figlio coab. conv.

Campoli del M.T. li, 15-03-2013

Il ricevente
Trovesco

il notificatore

Comune di Campoli del Monte Taburno
(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-873039/28 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica
utc@comune.campolidelmontetaburno.bn.it
Piazza La Marmora 82030 - Campoli del Monte Taburno

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2011, con la quale viene assegnato all'ing. Loia Papa Angelo la responsabilità del procedimento di autorizzazione paesaggistica;
Vista la convenzione per la gestione di funzioni amministrative e servizi in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata in data 20/01/2011 con l'ing. Loia Papa Angelo:
Vista la domanda presentata in data 09/08/2012 prot. 1961 dal sig. Francesca Domenico nato a Campoli del Monte Taburno il 07/09/1952 ed ivi residente alla via Trivella, con la quale veniva richiesto, in relazione al disposto dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che sia accertata la compatibilità paesaggistica e rilasciata la prescritta autorizzazione per il seguente intervento edilizio:

Progetto per la costruzione di un garage pertinenziale e di un porticato relativo ad un fabbricato sito alla via Nino Bixio.

Sul seguente immobile:

Foglio 3 p.lla 1302, 1303, 1304, 44

Assoggettato al seguente vincolo:
PAESAGGISTICO
Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante : " Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, recante : " individuazioni della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 176, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
Visti gli atti istruttori;
Visto che la competente Soprintendenza, con nota 0002540, in data 01/02/2013, ha espresso, sulla richiesta, parere favorevole ponendo le seguenti condizioni:
NESSUNA;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: " nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: " T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
Viste le norme regionali;

AUTORIZZA

Ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente intervento edilizio:

Progetto per la costruzione di un garage pertinenziale e di un porticato relativo ad un fabbricato sito alla via Nino Bixio.	

Alle seguenti condizioni che dovranno essere riportate nel titolo abilitativo :

Per il disposto dell'art. 146, comma 9, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 423 e successive modificazioni il pr documento non autorizza l'inizio dei lavori per l'esecuzione dei quali dovrà essere richiesto il prescritto abilitativo.

Campoli del Monte Taburno 08/02/2013

IL Responsabile del Procedimento
(ing. Loia Papa Angelo)